

MEDIO DE CONTROL PARA SOLICITAR LA REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO

Señor

Juez Administrativo de.....

E.S.D.

....., mayor de edad, domiciliado y residente en.....
identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado con tarjeta profesional núm. del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de los Señores, (listado de por lo menos 20 personas afectadas, con sus documentos de identificación y domicilio), de acuerdo con el poder que adjunto, ante usted., con todo respeto presento **Medio de Control para solicitar la reparación de perjuicios causados a un grupo**, contra (entidad estatal), con domicilio en , representada legalmente por....., o por quien lo reemplace o haga sus veces, para que, previos los trámites de que trata los Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), se sirva hacer en sentencia de mérito, las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

1. Declarar la responsabilidad de por
2. Ordenar al responsable pagar la indemnización a que haya lugar por los perjuicios ocasionados al siguiente Grupo de personas:

**(Listado de los afectados y si el grupo puede llegar a ser mayor, criterios para identificarlos).*

HECHOS Y OMISIONES

1.
2.
3.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

- Artículos 46 al 69 de la Ley 472 de 1998 que reglamenta el artículo 88 de la C.N. y demás normas sustantivas y procedimentales aplicables al presente evento.

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art. 145 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

PETICIÓN DE PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas, las siguientes:

1. Documentales:
2. Testimoniales:
3. Inspección judicial:
4. Pericial:
5. Otras:

COMPETENCIA Y CUANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el numeral 10 del artículo 155 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), corresponde a usted, conocer de este proceso, en razón del lugar de los hechos y la cuantía que se deriva de los mismos, determinada de acuerdo al Art. 157 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011) y cuya estimación razonada es:

CONCEPTO POR PERJUICIOS MATERIALES	VALOR
1. Daño emergente:	
	\$
	\$
	\$
Subtotal perjuicios daño emergente	\$ _____

La anterior cantidad ha de actualizarse por causa de la depreciación de la moneda (o pérdida de poder adquisitivo); mediante la aplicación de la fórmula de las matemáticas financieras; desde la fecha de expedición de la resolución número....., fechada..... por medio de la cual se aprobaron las garantías exigidas al contratista hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin a la presente demanda, lo anterior se proyecta a la fecha así:

***Fórmula a utilizar:**

$$\text{Valor. Actual} = (\text{IPC. FINAL} / \text{IPC.INICIAL}) * \text{Capital}$$

2. Lucro cesante:

Al no haber percibido el dinero (en la cantidad sin actualizar) en la oportunidad contractual establecida, produce un interés moratorio que debe resarcirse por la entidad contratante desde la fecha de la declaratoria de caducidad del contrato hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia (la tasa de interés será la fijada trimestralmente por la superfinanciera), lo anterior se proyecta a la fecha así:

.....

RESUMEN DE CONCEPTOS	VALOR
1. Daño emergente actualizado:	\$
2. Lucro cesante:	\$ _____
Suma total de los Perjuicios	\$

NOTIFICACIONES

Las personales las recibiré en...

La parte demandante en...

La parte demandada en...

ANEXOS DE LA DEMANDA

Se anexan a la presente demanda, los documentos enunciados en el acápite de pruebas; los poderes para actuar y las copias en medio magnético y físico de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes, en este caso al _____, al Agente del Ministerio Público Delegado y a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

Del señor Juez,

Atentamente,

CC. No.....de.....T.P No.....del C S J